

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26PM4:30

Urg
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 156

INFORME NEGATIVO

28 de agosto de 2026

B-L R lat

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 156, **no recomienda** a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 156 tiene como propósito ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico producir, dentro de un término de un (1) año, un informe sobre el estado térmico en las escuelas públicas.

INTRODUCCIÓN

Bpr
La Resolución Conjunta del Senado 156, parte de la preocupación por el impacto que las altas temperaturas y las condiciones ambientales de los planteles escolares pueden tener sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según se plantea en la Exposición de Motivos, el ambiente físico del salón de clases constituye un elemento importante para crear condiciones adecuadas para el aprovechamiento académico. Factores como la temperatura, ventilación, iluminación, calidad del aire y condiciones generales de la infraestructura pueden incidir tanto sobre el estudiantado como sobre el personal docente y demás integrantes de la comunidad escolar.

En particular, la medida señala que la exposición a temperaturas elevadas puede afectar la atención, concentración y capacidad para realizar determinadas tareas académicas. Asimismo, expone preocupaciones relacionadas con el bienestar y la salud de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 156

quienes permanecen durante periodos prolongados en salones con ventilación limitada o sin mecanismos adecuados de control térmico. La medida hace referencia, además, a situaciones reportadas de deshidratación, dolores de cabeza, náuseas, mareos, fatiga, irritabilidad, estrés térmico y dificultades de concentración, entre otros efectos asociados a la exposición a altas temperaturas.

Esta realidad adquiere particular relevancia ante las condiciones de infraestructura que enfrentan algunos planteles del sistema público de enseñanza. La medida identifica diversas circunstancias que pueden limitar la capacidad de las escuelas para responder adecuadamente a episodios de calor, entre estas, la ausencia de acondicionadores de aire o ventiladores, salones con poca ventilación, ventanas que no pueden abrirse adecuadamente, deficiencias en los sistemas eléctricos, falta de electricidad, necesidad de reparar o instalar subestaciones eléctricas y espacios que fueron diseñados para operar con acondicionadores de aire pero que no cuentan con dichos equipos. A ello se añaden las condiciones de los patios y áreas comunes exteriores, donde la ausencia de espacios adecuados de sombra puede aumentar la exposición al calor.

Ante este panorama, la medida propone que cualquier esfuerzo dirigido a atender las condiciones térmicas de las escuelas públicas esté precedido por un análisis formal de las necesidades existentes en los planteles. Este acercamiento permitiría contar con información objetiva que facilite identificar las condiciones particulares de las escuelas y evaluar alternativas de intervención, tomando en consideración que las necesidades pueden variar según la ubicación geográfica, las características de la infraestructura, las condiciones climáticas y la capacidad energética de cada plantel.

Bpr A esos fines, la medida ordena al Departamento de Educación realizar un estudio amplio sobre el estado térmico de las escuelas públicas. Entre los asuntos que deberán formar parte del informe se encuentra la documentación de la temperatura promedio y de las temperaturas más altas registradas en los salones de clase, prestando particular atención a los meses y zonas de mayor humedad y calor. De igual manera, se requiere evaluar los posibles beneficios de incorporar aislamiento térmico, cubiertas verdes y azoteas bioclimáticas, así como realizar un avalúo de las necesidades de la infraestructura eléctrica de los planteles.

La medida también procura que el Departamento examine alternativas para ampliar la operación de acondicionadores de aire y ventiladores de techo mediante la infraestructura existente y la utilización de técnicas bioclimáticas y fuentes de energía renovable. Asimismo, dispone estudiar posibles modificaciones o rehabilitaciones de los espacios escolares para garantizar una adecuada ventilación cruzada; identificar las leyes y reglamentos relacionados con el diseño y construcción de escuelas; analizar alternativas para refrescar patios y áreas exteriores comunes; y presentar propuestas específicas dirigidas a alcanzar condiciones térmicas adecuadas en los espacios destinados a la enseñanza y el aprendizaje.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis del R. C. del S. 156, solicitó memoriales al Departamento de Educación de Puerto Rico, a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) y a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). No obstante, al momento de la redacción del presente informe, la Comisión únicamente había recibido el memorial explicativo del Departamento de Educación.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante, DEPR), reconoció en su memorial que la medida persigue atender un asunto importante para las comunidades escolares. Explicó que la legislación propone ordenar al Departamento preparar, dentro del término de un año, un informe sobre el estado térmico de las escuelas públicas de Puerto Rico. Dicho estudio tendría como propósito recopilar información relacionada con las temperaturas existentes en los planteles, evaluar las necesidades de infraestructura y formular recomendaciones dirigidas a mejorar el confort térmico y las condiciones ambientales de los espacios destinados al proceso de enseñanza y aprendizaje.

Bpr También reconoció los planteamientos contenidos en la Exposición de Motivos sobre los posibles efectos de las altas temperaturas y del cambio climático en el bienestar, la salud y el desempeño académico de los estudiantes y del personal escolar. De igual manera, señala que la medida hace referencia a investigaciones y experiencias de otras jurisdicciones que han promovido iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones térmicas de los centros educativos mediante intervenciones relacionadas con la infraestructura, ventilación, eficiencia energética y acondicionamiento ambiental.

Según expone la agencia, el alcance de la Resolución Conjunta es considerable. Para cumplir con sus disposiciones, el DEPR tendría que documentar las temperaturas promedio y máximas registradas en los salones de clases; evaluar la viabilidad de incorporar aislamiento térmico y técnicas bioclimáticas; realizar un avalúo de las necesidades de la infraestructura eléctrica de las escuelas; e identificar alternativas que permitan ampliar la utilización de sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire. Estas labores forman parte de un estudio de naturaleza técnica que abarcaría planteles escolares alrededor de Puerto Rico.

Aunque el Departamento considera que el propósito de la medida es loable y reconoce que responde a una preocupación legítima relacionada con las condiciones físicas de los planteles, advierte que llevar a cabo el estudio propuesto requeriría recopilar y analizar información técnica especializada en cientos de escuelas. Para cumplir adecuadamente con este mandato sería necesario realizar evaluaciones de

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 156

infraestructura, recopilar datos ambientales, analizar los sistemas eléctricos y efectuar estudios de viabilidad. Además, sería necesaria la participación de personal con conocimientos especializados en áreas como ingeniería, arquitectura, eficiencia energética, climatización y planificación de instalaciones escolares.

Este aspecto constituye la principal preocupación planteada por el DEPR. La agencia indica que la ejecución adecuada del estudio requeriría recursos humanos, técnicos y económicos adicionales que actualmente no están contemplados en su presupuesto operacional. Por esta razón, entiende que, de aprobarse la Resolución Conjunta, la Asamblea Legislativa debería considerar una asignación de fondos específica para sufragar los costos relacionados con el estudio. Estos recursos serían necesarios, entre otros asuntos, para contratar personal especializado, adquirir equipos de medición y realizar las evaluaciones y demás gestiones requeridas para cumplir con las disposiciones de la medida.

El Departamento enfatizó que el alcance de la investigación propuesta trasciende las funciones ordinarias de recopilación de información que realiza actualmente la agencia. A su juicio, la Resolución Conjunta requiere un análisis técnico especializado a nivel sistémico, por lo que su implantación sin recursos adicionales podría generar dificultades operacionales y fiscales. Esto cobra particular importancia ante las múltiples responsabilidades programáticas y administrativas que ya forman parte del presupuesto y de la estructura organizacional del sistema de educación pública.

Bpr
No obstante, estas preocupaciones, el DEPR deja claro que coincide con el interés de evaluar las condiciones térmicas de los planteles escolares y reconoce la importancia de promover ambientes educativos seguros, saludables y adecuados para el aprovechamiento académico. Por tanto, la objeción de la agencia no está dirigida al propósito de atender las condiciones de temperatura en las escuelas, sino a la ausencia de los recursos fiscales, humanos y técnicos necesarios para ejecutar un estudio de la magnitud propuesta.

Finalmente el Departamento de Educación no favorece la aprobación de la medida, y a su vez expresa que podría atender la principal preocupación de esta Resolución si se dispone de una asignación presupuestaria específica que permita sufragar los costos asociados a la recopilación de datos, las evaluaciones técnicas, la contratación de recursos especializados y las demás gestiones necesarias para cumplir adecuadamente con el estudio requerido.

Resulta pertinente señalar que esta preocupación presupuestaria no constituye un planteamiento aislado del Departamento de Educación respecto a la presente Resolución Conjunta. En ocasión de evaluar la Resolución Conjunta del Senado 81; una medida de naturaleza similar, dirigida a conocer la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas y determinar las mejoras necesarias para viabilizar la instalación y

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 156

utilización de acondicionadores de aire en los salones de clase, el Departamento, por conducto de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP), expresó que para obtener la información técnica requerida sería necesario gestionar la contratación de ingenieros especializados que realizaran un estudio de campo exhaustivo, incluyendo la evaluación de las subestaciones eléctricas, su capacidad instalada, las necesidades de mejoras o sustituciones y la correspondiente estimación de costos.

En aquella ocasión, la agencia advirtió igualmente que la contratación de dicho recurso externo conllevaría un gasto presupuestario significativo que no se encontraba contemplado en su presupuesto vigente y que esa limitación impedía obtener los datos solicitados y producir el informe requerido dentro del término dispuesto. Este antecedente resulta particularmente relevante para el análisis de la presente medida, pues evidencia que la necesidad de recursos técnicos especializados y de fondos adicionales para realizar evaluaciones periciales de esta naturaleza ya había sido identificada por el propio Departamento al considerar iniciativas legislativas dirigidas a evaluar la infraestructura escolar y su capacidad para atender las condiciones de climatización de los planteles.

Por su parte, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), al expresarse sobre aquella medida, reconoció el propósito loable de evaluar la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas para viabilizar la instalación de acondicionadores de aire y mejorar las condiciones ambientales de los planteles. No obstante, advirtió que el alcance del informe requerido implicaría una movilización técnica considerable, incluyendo inspecciones de campo, estudios eléctricos especializados y coordinación interagencial. La AEP indicó que, para cumplir efectivamente con el mandato, sería necesario contar con tiempo adicional, apoyo presupuestario y consultores externos con peritaje en ingeniería eléctrica y eficiencia energética. Asimismo, señaló expresamente que no contaba con recursos suficientes para sufragar la totalidad de las inspecciones y análisis eléctricos requeridos, por lo que recomendó que, de aprobarse la medida, la Asamblea Legislativa contemplara una asignación específica de fondos o autorizara mecanismos ágiles para la contratación de servicios técnicos especializados. Finalmente, reiteró su disposición a colaborar, pero subrayó la necesidad de contar con recursos técnicos y presupuestarios adecuados y una planificación interagencial efectiva para cumplir cabalmente con el estudio propuesto.

CONCLUSIÓN

Luego de evaluar detenidamente la Resolución Conjunta del Senado 156 y la información presentada durante su consideración, la Comisión de Educación, Arte y Cultura reconoce plenamente la importancia y pertinencia del propósito que persigue la medida. Las altas temperaturas y las condiciones ambientales que enfrentan

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 156

determinados planteles del sistema público de enseñanza constituyen un asunto que merece atención seria, particularmente por la incidencia que pueden tener sobre el bienestar, la concentración y el desempeño de los estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad escolar. Procurar espacios educativos seguros, saludables y adecuados para el proceso de enseñanza y aprendizaje constituye, sin duda, un objetivo de alto interés público.

Asimismo, esta Comisión reconoce el valor que tendría contar con información técnica y actualizada que permita conocer de manera integral las condiciones térmicas de las escuelas públicas, identificar las necesidades particulares de cada plantel y establecer prioridades para futuras intervenciones. Un diagnóstico de esta naturaleza podría constituir una herramienta importante para la planificación de mejoras relacionadas con la ventilación, climatización, eficiencia energética, infraestructura eléctrica y demás alternativas contempladas en la medida. Precisamente por la importancia de esa información, cualquier estudio que se ordene debe estar acompañado de las condiciones necesarias para que pueda realizarse de manera rigurosa y producir resultados confiables y útiles para la toma de decisiones.

Bm Sin embargo, el análisis realizado demuestra que el estudio contemplado por la medida no constituye un mero ejercicio administrativo de recopilación de información existente. Según explicó el Departamento de Educación, su cumplimiento requeriría realizar evaluaciones de infraestructura, recopilar y analizar datos ambientales, examinar sistemas eléctricos, efectuar estudios de viabilidad y contar con profesionales especializados en áreas como ingeniería, arquitectura, eficiencia energética, climatización y planificación de instalaciones escolares. A ello se añade la necesidad de adquirir equipos de medición y realizar estas gestiones a través de cientos de planteles alrededor de Puerto Rico. El propio Departamento ha señalado que los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para llevar a cabo estas labores no se encuentran contemplados actualmente en su presupuesto operacional.

La Comisión concede particular importancia a este planteamiento porque no se trata de una preocupación presupuestaria hipotética ni exclusiva de la presente medida. Al considerar anteriormente la Resolución Conjunta del Senado 81, una iniciativa de naturaleza similar dirigida a evaluar la capacidad de las subestaciones eléctricas de las escuelas públicas para viabilizar el uso de acondicionadores de aire, el Departamento de Educación, por conducto de OMEP, ya había advertido que sería necesaria la contratación de ingenieros especializados para realizar estudios de campo exhaustivos y que dicha contratación conllevaría un gasto presupuestario significativo no contemplado en su presupuesto. De igual manera, la Autoridad de Edificios Públicos señaló que evaluaciones de esa naturaleza requerían inspecciones de campo, estudios eléctricos especializados, coordinación interagencial, consultores externos y apoyo presupuestario, y expresó que no contaba con recursos suficientes para sufragar la totalidad de esas labores.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 156

Este antecedente resulta particularmente ilustrativo para la determinación de la Comisión. Las expresiones realizadas en ambas medidas evidencian que llevar a cabo evaluaciones técnicas y periciales de la infraestructura escolar a nivel sistémico tiene un costo real y requiere recursos especializados que no necesariamente forman parte de los presupuestos operacionales existentes. Por consiguiente, aprobar un mandato legislativo de esta magnitud sin proveer simultáneamente los recursos necesarios para su ejecución podría colocar sobre las agencias una obligación que, aun cuando responde a un propósito legítimo y necesario, estas no tendrían los medios fiscales y técnicos para cumplir adecuadamente.

La Comisión es consciente de que la aprobación de legislación no puede evaluarse únicamente a partir de la deseabilidad de su propósito. También corresponde ponderar responsablemente su viabilidad, las obligaciones que impone a las instrumentalidades públicas y el impacto que dichas obligaciones pueden tener sobre presupuestos que ya se encuentran destinados al cumplimiento de múltiples responsabilidades programáticas y administrativas. Reconocer estas limitaciones no equivale a restarle importancia al problema que la medida procura atender; por el contrario, supone procurar que cualquier iniciativa legislativa que se adopte pueda ser verdaderamente ejecutable y no se convierta en un mandato sin los recursos necesarios para alcanzar el resultado que persigue.

En ese sentido, la determinación de esta Comisión no debe interpretarse como un rechazo al objetivo de conocer y mejorar las condiciones térmicas de las escuelas públicas. Esta Comisión coincide con la necesidad de continuar identificando alternativas que permitan mejorar las condiciones ambientales de los planteles y promover espacios apropiados para nuestros estudiantes y personal escolar. No obstante, entiende que un estudio de la amplitud y complejidad técnica contemplada en la Resolución Conjunta del Senado 156 debe estar acompañado de una estructura fiscal y operacional que permita sufragar las evaluaciones, equipos y recursos profesionales necesarios para realizarlo responsablemente. El Departamento ha expresado, precisamente, que podría atender la principal preocupación de la Resolución si se dispone de una asignación presupuestaria específica para esos propósitos.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura **no recomienda** la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 156.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura